

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1827/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายมน โชนาญกิจ

จำเลย

นายมน โชนาญกิจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ปัญหาว่านายสุชาติจิตรเย็น เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ และคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานไปรรมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352วรรคแรก จำคุก 1 ปี ค่าขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 55)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ (อันดับ 57) ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อม
โดยสอบโจทก์และผู้เสียหายแล้ว จึงให้รวบรวมคำร้องของผู้เสียหายและคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 59)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความแล้วจึงไม่มีความ
จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความแล้วจึงไม่มีความ
จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ